PT MITRANS · INTERNAL

Catatan untuk Konsultan Hukum

Pendamping draf Rencana Pemasaran, Kode Etik, serta Syarat dan Ketentuan Mitrans-Astra

Untuk Coach Doddy dan konsultan hukum

Versi 1.3 · 27 Oktober 2026

INTERNAL: tidak untuk diajukan ke instansi atau ditayangkan di situs

Ringkasan

Memo internal ini menyertai tiga dokumen draf:

- Rencana Pemasaran Mitrans-Astra v1.4;
- Kode Etik Mitra PLS Mitrans-Astra v1.4;
- Syarat dan Ketentuan mitrans.id v1.4.

Isinya dibagi lima:

- Bagian 1: hal yang **berpotensi bertentangan dengan peraturan** dan harus diputuskan bersama konsultan hukum sebelum pengajuan izin;
- Bagian 2: ketentuan **baru** yang ditambahkan agar dokumen memenuhi isi wajib Permendag 70/2019, dan perlu dikonfirmasi Coach;
- Bagian 2A: perubahan v1.1 yang sudah diputuskan Coach pada 27 Oktober 2026;
- Bagian 2B: keputusan aturan sistem v1.3–v1.4 (A1–A17) yang sudah diputuskan Coach pada 27 Oktober 2026, beserta butir yang perlu dinilai konsultan hukum;
- Bagian 3: data yang perlu dilengkapi (ditandai [●] di dokumen).

Memo ini tidak untuk diajukan ke instansi atau ditayangkan di situs. Saya bukan konsultan hukum. Memo ini adalah daftar periksa, bukan pendapat hukum.

Perubahan versi 1.3 memo (27 Oktober 2026): menyertai dokumen v1.4 (Lisensi tanpa batas waktu, Langganan setiap 30 hari sejak aktivasi, rekening dana layanan dihapus, pembayaran Langganan dari bonus). Butir 17–19 Bagian 1 dan A14–A17 Bagian 2B baru; butir 4 dan 15 Bagian 1 diperbarui.

1. Hal yang berpotensi bertentangan dengan peraturan

#	Hal	Dasar	Keadaan di dokumen	Saran
1	**Plafon komisi dan bonus**	Permendag 70/2019 Pasal 17: paling banyak 40% dari omzet Perusahaan	Plan A 50% omzet bersih Lisensi; Plan B 40% omzet bersih Langganan, sesuai keputusan Coach	Bila 40% berlaku, ubah plafon Plan A ke 40%. Nominal bonus tidak perlu diubah: dalam uji 5 tahun, Plan A dibayar 31,1–31,8%. Hanya jaringan yang hampir ideal (47%) yang akan dipotong prorata Catatan v1.2: uji ulang dengan engine perhitungan menghasilkan Plan A 25,0–29,2%. Dengan plafon 40%, faktor plafon bonus tim tetap tidak pernah dipakai (lihat butir 15 dan Rencana Pemasaran 12.3).
2	**Larangan jasa**	Permendag 70/2019 Pasal 21 huruf m dan Pasal 29; PP 3/2026 Pasal 54	Produk dirumuskan sebagai lisensi perangkat lunak (barang tidak berwujud)	Minta pendapat hukum tertulis apakah lisensi dan langganan platform ini barang atau jasa
3	**Barang yang tidak dapat dipindahtangankan**	PP 3/2026 Pasal 54	Lisensi dapat dialihkan lewat aplikasi (Syarat dan Ketentuan Pasal 9)	Konfirmasi bahwa fitur pengalihan cukup

#	Hal	Dasar	Keadaan di dokumen	Saran
4	**Larangan mewajibkan pembelian saat pendaftaran atau untuk peringkat**	Permendag 70/2019 Pasal 21 huruf f dan g	Pendaftaran gratis tanpa kewajiban membeli. Posisi jaringan diberikan saat Mitra mengaktifkan Lisensi pertamanya. Mulai bulan ke-4, bonus pemegang Lisensi cair bila Langganannya aktif Versi 1.3: Bonus Sponsor dan Bonus Layanan Berkah selalu dibayar tanpa syarat Langganan (keputusan A4). Syarat Langganan mulai bulan ke-4 tinggal untuk Bonus Level, Pasangan, dan Pembinaan. Versi 1.4: Lisensi tanpa batas waktu, dan syarat Langganan untuk bonus tim berlaku sesudah 30 hari pertama sejak aktivasi (sebelumnya mulai bulan ke-4), dinilai dari akses yang aktif pada akhir bulan.	Tanyakan apakah dua ketentuan ini dapat dinilai sebagai kewajiban membeli. Bila ya, saran saya: Bonus Sponsor dan Layanan Berkah selalu dibayar kepada penjual tanpa syarat Langganan, dan syarat Langganan hanya untuk bonus jaringan Saran ini sudah diterapkan di v1.3. Mohon konsultan menilai apakah syarat Langganan untuk bonus jaringan saja masih dapat dinilai sebagai kewajiban membeli. Catatan v1.4: syarat ini kini berlaku jauh lebih awal, sehingga mohon dinilai ulang (lihat butir 18).
5	**Akun struktural Mitrans 001–003**	Permendag 70/2019 Pasal 21 huruf i (perusahaan tidak boleh menjual langsung tanpa jaringan)	Akun dipegang Perusahaan, tidak aktif, dan bagiannya tidak dibayarkan	Tanyakan bentuk yang sah untuk penjualan Lisensi kepada empat pemimpin pertama
6	**Izin edar atau standar mutu**	Permendag 70/2019 Pasal 13 huruf m dan Pasal 8 ayat (1)	Diisi dengan Tanda Daftar PSE, pendaftaran merek, dan pencatatan hak cipta	Konfirmasi dokumen yang diterima sebagai pengganti izin edar untuk perangkat lunak
7	**Hak distribusi eksklusif**	Permendag 70/2019 Pasal 5 huruf a; PP 3/2026 Pasal 44–45A	Dasar diisi [●]	Siapkan bukti kepemilikan merek dan hak cipta, atau perjanjian distribusi eksklusif
8	**Merek "Mitrans-Astra"**	"Astra" merek terkenal milik PT Astra International Tbk	Dipakai di semua dokumen	Cek PDKI sebelum pengajuan. Bila berisiko, ganti nama sebelum dokumen diverifikasi
9	**Produk investasi**	PP 3/2026 Pasal 54; OJK Peraturan V.C.1	Ditegaskan sebagai alat analisis dan edukasi, tanpa sinyal beli/jual	Konfirmasi batas fitur yang aman
10	**Verifikasi asosiasi**	Permendag 70/2019 Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (4)	Belum	Rencana Pemasaran dan Kode Etik perlu diverifikasi asosiasi penjualan langsung sebelum pengajuan
11	**Pelaporan tahunan**	Permendag 70/2019 Pasal 22	Dicantumkan sebagai kewajiban	Tetapkan penanggung jawab dan tanggal pelaporan

#	Hal	Dasar	Keadaan di dokumen	Saran
12	**E-book Ylive Academy di dalam funnel**	Permendag 70/2019 Pasal 21 huruf l; UU 27/2022	Mitra membagikan tautan e-book Ylive Academy tanpa komisi. Data pembeli e-book diteruskan ke PT MITRANS dengan izin	Konfirmasi bahwa kegiatan ini tidak dinilai sebagai penjualan barang di luar Program Pemasaran, dan bentuk perjanjian berbagi data yang memadai
13	**Workshop pelatihan gratis**	Permendag 70/2019 Pasal 21 huruf m; PP 3/2026 Pasal 54	Workshop 2 hari setiap bulan bagi pemegang Lisensi, tanpa biaya, dan disebut dalam penawaran di webinar	Konfirmasi bahwa menyebut workshop dalam penawaran tidak membuat Lisensi dinilai mengandung jasa
14	**Batas 60 hari konversi Lisensi**	Permendag 70/2019 Pasal 21 huruf f dan g	Pelanggan yang menjadi Mitra dalam 60 hari mendapat posisi jaringan dari Lisensinya. Sesudah itu, posisi hanya dari Lisensi berikutnya	Tanyakan apakah batas ini dapat dinilai mewajibkan pembelian bagi yang mendaftar sesudah 60 hari
15	**Hasil uji internal (Rencana Pemasaran Bab 12.3)**	Permendag 70/2019 Pasal 8 ayat (1): simulasi perhitungan komisi dan bonus	Di v1.3, tabel Bab 12.3 sudah diganti dengan hasil uji ulang engine yang menjalankan aturan v1.3: Plan A 25,0–29,2% dan Plan B 13,1–35,2% (hasil lama: Plan A 26,5–46,9%, Plan B 26,6–36,7%). Asumsi pengujian ditulis lengkap. Selisih terbesar karena banyak Mitra PLS tidak aktif setiap bulan, sehingga bonus timnya ditahan lalu masuk Pool Aktif Di v1.4 (Lisensi tanpa batas waktu, Langganan setiap 30 hari sejak aktivasi), uji diulang: Plan A 25,0–29,1% dan Plan B 13,1–35,7%. Pada skenario 5 tahun, omzet bersih Langganan naik 8,9–9,1% dibanding v1.3 bila retensi Langganan tetap 80%, tetapi turun sekitar 18% bila retensi turun ke 60%.	Mohon konsultan dan asosiasi menilai apakah asumsi pengujian sudah memadai. Hasil ini sudah memakai syarat aktif 1 penjualan per bulan (A13). Angka di tabel tidak boleh terbaca sebagai proyeksi penghasilan

#	Hal	Dasar	Keadaan di dokumen	Saran
16	**Rumus batas atas biaya Langganan**	Rencana Pemasaran Bab 12.2	Tertulis 38% (20% + 5 × 3% + 3%). Komisi Langganan Rp70.000 adalah 20% dari PV (Rp350.000), sedangkan omzet bersih Rp359.459, sehingga batas sebenarnya 37,47%	Selaraskan teks rumus. Dampaknya kecil, tetapi angka dalam dokumen izin sebaiknya tepat
17	**Istilah "Lisensi tanpa batas waktu (lifetime)"**	UU 8/1999 Pasal 7 huruf b, Pasal 9, dan Pasal 10: informasi yang benar, jelas, dan jujur; larangan menawarkan secara menyesatkan	v1.4: Lisensi Rp7.500.000 tidak kedaluwarsa dan tidak perlu dibeli ulang, tetapi akses aplikasi sesudah 30 hari pertama hanya berlanjut dengan Langganan Rp399.000 per 30 hari. Kode Etik Pasal 17 melarang menyebutnya akses gratis seumur hidup	Konfirmasi bahwa istilah "lifetime" tidak menyesatkan bila akses bergantung pada Langganan, dan rumusan yang aman untuk halaman penawaran dan webinar. Pertimbangkan hak yang tetap dimiliki pemegang Lisensi saat Langganan berhenti
18	**Syarat Langganan sesudah 30 hari pertama**	Permendag 70/2019 Pasal 21 huruf f dan g	Bonus Level, Pasangan, dan Pembinaan dibayar hanya bila akses pemegang Lisensi aktif pada akhir bulan; sesudah 30 hari pertama, akses hanya dari Langganan (sebelumnya syarat ini baru berlaku mulai bulan ke-4)	Nilai ulang butir 4: apakah syarat Langganan untuk bonus jaringan yang kini berlaku sejak hari ke-31 dapat dinilai sebagai kewajiban membeli
19	**Pembayaran Langganan dari bonus (potong bonus)**	Permendag 70/2019 Pasal 21 huruf f dan g; KUHPerdata Pasal 1425 dan seterusnya (perjumpaan utang); ketentuan PPh atas komisi	S&K Pasal 21 angka 7: pilihan, persetujuan tegas pada setiap pembayaran, tidak otomatis, bukan syarat bonus atau peringkat; dipotong dari transfer setelah PPh; hanya untuk Langganan milik sendiri; paling banyak satu periode di muka. Sistem prototipe belum menghitung PPh, sehingga saldo yang tampil masih bruto	Konfirmasi bahwa fitur ini tidak dinilai sebagai kewajiban atau dorongan membeli, bahwa persetujuan per pembayaran cukup sebagai dasar memperhitungkan tagihan dengan bonus, dan perlakuan PPN atas Langganan serta PPh atas bonus yang dipotong

2. Ketentuan baru yang perlu dikonfirmasi Coach

Ketentuan berikut belum pernah diputuskan di Rencana Pemasaran v1.0. Saya menambahkannya karena Permendag 70/2019 Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 13 mewajibkan isinya ada.

#	Ketentuan	Isi di draf	Lokasi
1	Mitra tanpa Lisensi	Boleh menjual dan menerima Bonus Sponsor serta Layanan Berkah. Posisi jaringan baru diberikan saat Lisensi pertama diaktifkan	Rencana Pemasaran 5.4
2	Pengembalian dana dalam masa pertimbangan 10 hari kerja	100% bila Lisensi belum diaktifkan. Bila sudah diaktifkan, dikurangi nilai akses yang dipakai, dihitung harian dari Rp399.000 per 30 hari	Kode Etik Pasal 5
3	Pembelian kembali	Lisensi yang belum diaktifkan dan masih dapat dialihkan dibeli kembali seharga pembelian dikurangi biaya administrasi paling banyak 10% dan komisi yang sudah diterima. Dibayar dalam 14 hari kerja	Kode Etik Pasal 15
4	Pengalihan Lisensi	Lewat aplikasi; tidak menimbulkan bonus baru; biaya [●]	Syarat dan Ketentuan Pasal 9
5	Masa berlaku keanggotaan	1 tahun, diperpanjang gratis dengan konfirmasi data. Bila terlambat lebih dari 60 hari, pembayaran bonus ditunda, tetapi hak tidak hilang	Kode Etik Pasal 6
6	Pengalihan keanggotaan	Kepada ahli waris (diajukan dalam 12 bulan), atau kepada suami/istri atau keluarga sedarah satu derajat sekali	Kode Etik Pasal 8
7	Kompensasi gangguan layanan	Gangguan lebih dari 24 jam karena Perusahaan diganti dengan perpanjangan akses	Kode Etik Pasal 14; Syarat dan Ketentuan Pasal 13
8	Tata cara sanksi	Mitra diberi 14 hari untuk menjelaskan dan 1 kali keberatan. Pelanggaran berat dapat langsung diputus	Kode Etik Pasal 20–21
9	Forum sengketa	Musyawarah, lalu mediasi asosiasi, lalu [BASYARNAS atau Pengadilan Negeri ●]. Pelanggan tetap berhak ke BPSK	Kode Etik Pasal 22–23
10	Waktu layanan	Pengaduan ditanggapi dalam 3 hari kerja dan diselesaikan dalam 14 hari kerja; pengembalian dana dalam 14 hari kerja; keberatan bonus diajukan dalam 30 hari	Kode Etik; Syarat dan Ketentuan
11	Data yang terlihat oleh upline	Nama, peringkat, status aktif, dan volume. Telepon hanya untuk Sponsor langsung, dengan persetujuan	Syarat dan Ketentuan Pasal 23

2A. Perubahan v1.1 atas keputusan Coach (27 Oktober 2026)

#	Perubahan	Lokasi
1	Istilah resmi "Mitra" menjadi "Mitra PLS" (Mitra Marketing Penggerak Literasi Syariah)	Ketiga dokumen
2	Konversi Lisensi Pelanggan menjadi Lisensi Mitra PLS dalam 60 hari, tanpa Bonus Sponsor kedua dan tanpa volume ganda	Rencana Pemasaran 5.5; Syarat dan Ketentuan Pasal 20
3	Bonus Layanan Berkah tetap dibayar atas Lisensi yang dikonversi; batas atas biaya bonus per Lisensi menjadi 49,7%	Rencana Pemasaran 8.1 dan 12.2
4	Pendampingan orientasi oleh Mitra penjual dalam 7 hari; workshop pelatihan bulanan tanpa biaya dan kelas daring pengganti	Rencana Pemasaran Bab 7 dan 13; Kode Etik Pasal 13

#	Perubahan	Lokasi
5	Tautan rujukan aktif setelah lulus kuis Kode Etik, tanpa biaya	Rencana Pemasaran Bab 6; Kode Etik Pasal 4; Syarat dan Ketentuan Pasal 20
6	Data pembeli e-book dari Ylive Academy, dengan izin dan perjanjian berbagi data	Syarat dan Ketentuan Pasal 11

2B. Keputusan aturan sistem v1.3 (27 Oktober 2026)

Butir A1–A12 tidak diatur Rencana Pemasaran v1.0–v1.2; butir A13 mengubah syarat aktif. Coach memutuskannya saat sistem perhitungan dirancang dan diuji, dan semuanya sudah dicantumkan di dokumen v1.3. Butir bertanda "Perlu dinilai" mohon diberi pendapat konsultan hukum. Butir A14–A17 (Lisensi tanpa batas waktu, Langganan 30 hari, penghapusan rekening dana layanan, pembayaran Langganan dari bonus) diputuskan Coach kemudian pada hari yang sama dan dicantumkan di dokumen v1.4.

#	Keputusan	Lokasi
A1	Penempatan posisi otomatis: kaki Sponsor yang Lisensinya lebih sedikit, di ujung terluar; bila sama, kaki kiri	Rencana Pemasaran Bab 4; Kode Etik Pasal 10; S&K Pasal 20
A2	Sponsor tanpa Lisensi: posisi Mitra PLS baru di bawah posisi terdekat pada garis Sponsor	Rencana Pemasaran 5.4; S&K Pasal 20
A3	Volume Lisensi Pelanggan dari penjual tanpa Lisensi dicatat di posisi terdekat pada garis Sponsor	Rencana Pemasaran 5.4
A4	Bonus Sponsor dan Bonus Layanan Berkah selalu dibayar tanpa syarat Langganan. Perlu dinilai: lihat butir 4 Bagian 1	Rencana Pemasaran 9.2
A5	Plan B: akses 30 hari pertama Lisensi dihitung sebagai Langganan aktif (v1.3: 3 bulan)	Rencana Pemasaran 9.2
A6	Konversi: upline di antara posisi baru dan Sponsor ikut menghitung; setiap Lisensi dihitung sekali per upline	Rencana Pemasaran 5.5
A7	Bonus Pembinaan tanpa kompresi	Rencana Pemasaran 8.1
A8	Antrean Bonus Prestasi dengan urutan ketat	Rencana Pemasaran 8.2
A9	Kelebihan Plan B dan sisa Royalti RO tetap pada Perusahaan; Pool Aktif hanya dari Plan A	Rencana Pemasaran 8.6
A10	Bonus tim: uang muka 80% setiap Jumat, sisa 20% setelah tutup bulan; kelebihan uang muka dipotong dari pembayaran berikutnya. Perlu dinilai: dasar pemotongan pembayaran berikutnya dalam perjanjian kemitraan	Rencana Pemasaran Bab 11 dan 12.2; Kode Etik Pasal 11; S&K Pasal 21
A11	Pool Aktif di atas plafon Plan A dibawa ke bulan berikutnya	Rencana Pemasaran 8.4
A12	Pembatalan menarik otomatis semua bonus dari Lisensi itu, termasuk bonus tim upline. Perlu dinilai: penarikan bonus dari upline yang tidak menyebabkan pembatalan, dan cara pemotongannya	Rencana Pemasaran Bab 13; Kode Etik Pasal 5; S&K Pasal 7

#	Keputusan	Lokasi
A13	Syarat aktif menjadi paling sedikit 1 penjualan baru pribadi per bulan (v1.2: 2). Dibanding 2 penjualan, Plan A hampir sama (25,0–29,2%), Plan B naik (8,9–12,0% menjadi 13,1–14,2%), dan bonus tim lebih banyak dibayar kepada pembina jaringan daripada masuk Pool Aktif. Perlu dinilai: status aktif lebih mudah dicapai lewat pembelian oleh akun yang dikendalikan sendiri; deteksi akun dan sanksi Kode Etik Pasal 18 angka 12 perlu diperkuat	Rencana Pemasaran 9.1, 10.2, Lampiran A
A14	Lisensi tanpa batas waktu (lifetime) Rp7.500.000, tidak perlu dibeli ulang; bila Langganan berhenti, Lisensi tetap dan Langganan dapat dilanjutkan kapan saja. Versi 1.3: akses 3 bulan. Perlu dinilai: butir 17 Bagian 1	Rencana Pemasaran 3.1, Bab 7, Lampiran A; Kode Etik Pasal 1 dan 17; S&K Pasal 2 dan 6
A15	Akses 30 hari pertama termasuk Lisensi; Langganan (RO) Rp399.000 ditagih pertama kali 30 hari setelah aktivasi, lalu setiap 30 hari. Syarat Langganan untuk bonus tim dan Plan B dinilai dari akses yang aktif pada akhir bulan. Versi 1.3: Langganan mulai bulan ke-4. Perlu dinilai: butir 4 dan 18 Bagian 1	Rencana Pemasaran 3.1, Bab 7, 8.5, 9.2, 12.3, Bab 13; Kode Etik Pasal 1 dan 5; S&K Pasal 2, 5, 6, dan 7
A16	Rekening dana layanan Rp426.000 per Lisensi dihapus, karena biaya layanan sesudah 30 hari pertama ditanggung Langganan.	Rencana Pemasaran 12.2
A17	Mitra PLS dapat membayar Langganannya sendiri dari bonus yang belum ditransfer, atas persetujuan tegas pada setiap pembayaran; dipotong dari transfer Jumat terdekat setelah PPh; bonus bruto tidak berubah; Plan B atas Langganan itu tetap dihitung. Perlu dinilai: butir 19 Bagian 1	S&K Pasal 5 dan Pasal 21 angka 7

3. Data yang perlu dilengkapi

1. Nama lengkap PT sesuai akta, nomor akta, dan pengesahan Kementerian Hukum.
2. NIB, KBLI, NPWP, dan alamat kantor.
3. Susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (bila ada).
4. Nomor Tanda Daftar PSE, permohonan merek, dan pencatatan hak cipta.
5. Dasar hak distribusi eksklusif.
6. Nama asosiasi dan nomor keanggotaan.
7. Kontak layanan pelanggan, jam layanan, dan surel pelindungan data.
8. Lama penyimpanan data setelah Langganan berhenti.
9. Biaya pengalihan Lisensi.
10. Forum penyelesaian sengketa.
11. Tanggal berlaku dan penandatangan Kode Etik.
12. Perjanjian berbagi data antara Ylive Academy dan PT MITRANS.

4. Langkah berikutnya

1. Konsultan hukum memutuskan butir 1–9 di Bagian 1.
2. Coach mengonfirmasi Bagian 2. Keputusan A1–A17 sudah diambil dan dicantumkan di dokumen v1.3–v1.4 (Bagian 2B).
3. Tim melengkapi Bagian 3.

4. Ketiga dokumen diperbarui, lalu diajukan ke asosiasi untuk verifikasi sebelum pengajuan izin melalui sistem OSS.
5. Konsultan hukum menilai hasil uji ulang dan asumsinya di Rencana Pemasaran Bab 12.3, serta rumus batas atas Langganan (butir 15–16 Bagian 1), serta istilah Lisensi tanpa batas waktu, syarat Langganan, dan pembayaran Langganan dari bonus (butir 17–19 Bagian 1).